

서비스형 소프트웨어(SaaS) 플랫폼 기반 프랜차이즈 마스터 가맹계약서

제1장 총칙 (목적, 정의 및 기본 원칙)

제1조 (목적)

본 계약은 (주)테크플랫폼 본부(이하 "본부"라 한다)가 독자적으로 개발하고 운영하는 서비스형 소프트웨어(SaaS) 플랫폼을 핵심 운영 시스템으로 활용하는 프랜차이즈 시스템(이하 "가맹사업"이라 한다)을 (주)스마트 지점(이하 "가맹점"이라 한다)이 이용 및 운영함에 있어, 상호 간의 권리, 의무, 책임 및 SaaS 플랫폼의 이용 조건 등 가맹사업의 안정적인 운영에 필요한 제반 사항을 명확히 규정함을 목적으로 한다. 본 계약의 모든 조항은 「가맹사업거래의 공정화에 관한 법률」 및 관련 법규를 준수하는 것을 근간으로 한다.¹

제2조 (용어의 정의)

본 계약에서 사용되는 주요 용어의 정의는 다음과 같으며, 이는 기술적 특성과 법률적 책임을 통합하여 정의한 것이다.

- 서비스(**SaaS** 플랫폼): 본부가 자체적으로 개발하거나 제3자로부터 라이선스를 받아 클라우드 환경에서 호스팅하고 웹 브라우저 또는 전용 애플리케이션을 통해 가맹점에 제공하는 구독 기반의 소프트웨어 서비스 일체를 의미한다.² 여기에는 영업 관리 시스템(POS), 재고 관리 모듈, 고객 관계 관리(CRM) 모듈, 데이터 분석 툴 및 이와 관련된 모든 부수적인 기능 및 기술 지원 시스템이 포함된다. 이 서비스는 중앙 관리를 통해 모든 업데이트와 유지보수가 본부에 의해 이루어진다.²
- 본부: 가맹사업을 영위하며 가맹점에게 상표, 서비스 시스템 및 서비스 이용권을 제공하는 (주)테크플랫폼 본부를 의미한다.

3. 가맹점: 본부와 계약을 통해 본부의 상표를 사용하고, 본부가 제공하는 서비스 및 운영 시스템을 이용하여 영업 활동을 수행하는 (주)스마트 지점을 의미한다.
4. 이용자: 가맹점을 통해 본 사업에서 상품 또는 서비스를 최종적으로 소비하거나 이용하는 개인 또는 법인으로서, 이들의 개인정보는 제20조에 따라 보호된다.
5. **API 접근권:** 가맹점이 본부의 서비스 시스템 또는 본부가 승인한 제3의 외부 시스템과의 데이터 교환 및 기능 상호작용을 위하여 접근할 수 있도록 본부가 제한적으로 부여하는 프로그래밍 인터페이스 이용 권한을 의미한다. 이 접근권은 가맹점의 영업 효율성을 높이기 위해 필수적이나, 본부의 시스템 무결성 보호를 위해 제한적으로 관리된다.
6. 가맹금: 가맹사업 영위를 위해 가맹비, 교육비, 로열티, 그리고 서비스의 지속적인 사용 대가인 SaaS 이용료 등 가맹점이 본부에 지급하는 일체의 금원을 총칭한다. 특히 SaaS 이용료는 가맹사업의 통일성을 유지하기 위한 필수적인 기술 품목의 대가로 간주된다.
7. 가용성(**Availability**): 서비스가 정상적인 상태에서 가맹점에 제공될 수 있는 시간 비율을 의미하며, 측정 및 보장 수준은 별첨 2(서비스 수준 협약, SLA)에 명확히 규정된 기준을 따른다.⁴

제3조 (신의성실 및 상호 협력 의무)

1. 본부와 가맹점은 본 계약의 내용을 신의에 따라 성실하게 준수하여야 하며, 상호 간의 이익을 증진하고 가맹사업의 공동 성장을 도모하기 위해 필요한 모든 협력 의무를 적극적으로 이행하여야 한다.
2. 가맹점은 본부가 제공하는 SaaS 플랫폼의 사용 지침, 데이터 관리 및 보안 지침을 포함하는 운영 매뉴얼을 성실히 준수해야 하며, 본부의 기술적 지시 및 정기적인 보수 교육 요구에 적극적으로 응하여야 한다.
3. 본부는 가맹점의 의견을 수렴하여 서비스의 품질 및 안정성을 지속적으로 개선하고, 가맹사업의 통일성 및 동일성을 유지하기 위한 중앙 관리 시스템을 효율적으로 운영할 의무를 진다.
4. 양 당사자는 계약 기간 중 또는 계약 종료 후에도 상호 비밀 정보를 누설하지 아니하며, 영업 활동에 있어 상대방의 명예를 훼손하는 행위를 하여서는 아니 된다.

제4조 (준거법 및 가맹사업법 준수)

1. 본 계약의 해석 및 이행에 관하여는 대한민국 법률을 준거법으로 하며, 특히 가맹사업의 공정성 및 안정성을 보장하는 「가맹사업거래의 공정화에 관한 법률」 및 그 하위 규정 일체를 우선적으로 준수한다.¹
2. 본 계약에서 구체적으로 규정되지 않은 사항은 공정거래위원회가 보급·권장하는 표준 가맹계약서의 취지 및 관련 상사 법규, 그리고 일반적인 상 관례를 따른다.
3. 본 계약의 조항이 준거법의 강행 규정 또는 공정거래위원회의 행정 지도와 상충되는 경우,

해당 강행 규정 또는 행정 지도의 범위 내에서 본 계약의 해당 조항은 수정된 것으로 해석되며, 그 외의 조항은 유효성을 유지한다.

제2장 가맹 사업권 및 영업권

제5조 (영업지역의 설정 및 보호)

1. 본부는 가맹점의 영업지역을 [서울 강남구 테헤란로 15길 일대, 반경 500m]로 설정하며, 이는 계약 체결 시 양 당사자가 별도로 합의한 지리적 범위 내에서 가맹점에게 독점적인 영업권을 부여하는 것을 의미한다.
2. 본부는 제1항에 따라 설정된 영업지역 내에서 가맹점의 영업권을 보호하기 위하여, 합리적인 사유 없이 동일 또는 유사한 가맹사업을 직영하거나 제3자에게 가맹점을 모집하거나 허가하여서는 아니 된다.
3. 다만, 본부가 SaaS 플랫폼을 통해 온라인으로 불특정 다수를 대상으로 상품이나 서비스를 제공하는 경우, 이는 가맹점의 독점적인 영업지역 침해로 간주되지 않는다.
4. 가맹점은 본부의 사전 서면 동의 없이 제1항에서 설정된 영업지역을 벗어나 영업 활동을 하거나, 다른 가맹점의 영업지역을 침해하는 행위를 하여서는 아니 된다.

제6조 (서비스 이용권 및 접근권 부여)

SaaS 플랫폼은 본부의 지식재산권이 집약된 핵심 자산이므로, 가맹점에게 부여되는 권한은 소프트웨어 사용에 한정된 비독점적 라이선스로 엄격히 제한된다.

1. 본부는 계약 기간 동안 가맹점에게 서비스를 이용할 수 있는 비독점적, 양도 불가능한, 재라이선스 불가능한, 제한적인 라이선스를 부여하며, 이는 제14조에 따른 서비스 이용료의 정기적인 지급을 전제로 한다.⁵ 이는 서비스가 판매되는 것이 아니라 사용권만이 부여됨을 명확히 하는 구조이다.
2. 가맹점은 제1항에서 부여된 라이선스 범위 내에서만 서비스를 사용하여야 하며, 부여된 API 접근권은 오직 본부가 사전에 승인한 목적(예: 외부 결제 시스템 또는 배달 플랫폼 연동)으로만 사용될 수 있으며, 접근 시 보안 및 데이터 무결성 유지 의무를 부담한다.
3. 가맹점은 본부의 사전 서면 동의 없이 부여받은 서비스 이용권 및 API 접근권을 제3자에게 임차, 양도 또는 담보로 제공할 수 없으며⁶, 이는 본부의 핵심 지식재산권 보호를 위한 필수적 방어 조치이다.
4. 본부는 서비스의 안정적인 운영, 유지보수, 보안 감사 또는 법규 준수 확인을 위해 필요한

경우, 가맹점의 서비스 접근을 일시적으로 제한하거나 시스템 사용 현황을 감사할 수 있으며, 이 경우 제10조에 따라 사전에 통지하는 것을 원칙으로 한다.

제7조 (영업시설 및 시스템 통합 기준)

1. 가맹점은 본부가 제시하는 매장 인테리어, 영업 장비 배치 및 가맹사업의 통일성을 위한 서비스 운영에 필수적인 하드웨어(HW) 사양 기준을 계약 체결일로부터 60일 이내에 완벽하게 준수하고 설치해야 한다.
2. 가맹점은 서비스를 원활하게 이용하고 데이터 보안을 유지하기 위하여 본부가 지정한 최소 인터넷 회선 속도 및 방화벽/보안 소프트웨어 설치 기준을 충족시켜야 하며, 이는 SaaS 서비스 이용 환경의 안전성을 보장하기 위함이다.
3. 가맹점이 본부의 사전 서면 승인 없이 임의로 서비스 플랫폼과 연동되지 않는 외부 시스템(예: 미승인 POS 또는 재고 관리 시스템)을 도입하거나 사용하는 경우, 이는 가맹사업의 동일성을 해치는 중대한 계약 위반으로 간주될 수 있다.
4. 본부는 정기적으로 가맹점의 시스템 환경을 점검할 수 있으며, 가맹점은 본부의 시정 요구에 따라 시스템 환경을 개선하거나 필수 HW를 교체할 의무를 진다.

제8조 (교육, 지원, 및 운영매뉴얼 준수)

1. 본부는 가맹점의 안정적인 영업 개시 및 서비스의 효율적 운영을 위하여 가맹점주 및 그 종업원에게 SaaS 플랫폼 사용 방법, 데이터 입력 표준, 개인정보 관리 및 보안 지침을 포함하는 초기 교육 및 정기 보수 교육을 유료 또는 무료로 제공하여야 한다 [요구사항 20].
2. 가맹점은 본부가 제공하는 표준 운영 매뉴얼(Operation Manual) 및 기술 지침을 성실히 준수해야 하며, 특히 서비스의 올바른 사용 및 실시간 데이터 입력 표준을 엄격히 지켜, 본부 시스템의 무결성을 유지해야 한다.
3. 본부는 가맹점의 서비스 운영 중 발생하는 기술적 문제 및 오류 해결을 위해 원격 또는 현장 기술 지원을 제공할 수 있으며, 이에 대한 구체적인 절차, 범위, 응답 시간 및 비용 분담은 별첨 3(기술지원 절차서)에 따른다.
4. 가맹점은 본부의 요청이 있는 경우, 서비스 이용 교육 또는 기술 점검에 필요한 시간과 인력을 제공할 의무를 가진다.

제3장 서비스 이용 및 기술 정책

제9조 (서비스 가용성 및 SLA 보장)

서비스의 가용성(Availability)은 SaaS 기반 가맹사업의 지속성을 결정하는 핵심 요소이며, 이에 대한 본부의 보장 수준 및 책임 범위는 서비스 수준 협약(SLA)에 따라 엄격히 관리된다.⁴

1. 본부는 가맹점에게 별첨 2(서비스 수준 협약, SLA)에 명시된 월간 가용성 기준을 충족하는 수준으로 서비스를 제공할 의무가 있으며, 이 기준 미달 시 제16조에 따른 책임 제한 조항이 적용된다 [요구사항 8].
2. 본부는 서비스를 24시간 365일 운영하는 것을 원칙으로 하나, 제10조 제3항에 따른 계획된 유지보수 시간 및 가맹점의 귀책사유로 인한 장애 시간은 가용성 산정에서 제외된다.
3. 가맹점은 SLA 기준에 미달하는 서비스 장애 발생 시, 별첨 2에 정해진 절차 및 기한 내에 서면으로 서비스 크레딧 또는 이용료 감액을 본부에 요청할 수 있다.⁸
4. 서비스 가용성, 장애 복구 시간(MTTR) 등 핵심 성과 지표(KPI)의 측정은 본부의 중앙 모니터링 시스템 기록에 의하며, 본부는 이 기록을 기준으로 서비스 품질을 평가한다.

제10조 (유지보수 및 기술 지원)

1. 본부는 서비스의 안정성과 성능 향상, 그리고 보안 취약점 개선을 위하여 정기적으로 유지보수 및 시스템 점검 작업을 수행하여야 한다. 이는 SaaS 플랫폼의 중앙 관리 특성에 따른 본부의 독점적인 의무이다.
2. 계획된 유지보수 작업이 4시간을 초과하거나 가맹점의 영업에 중대한 영향을 미칠 것으로 예상되는 경우, 본부는 유지보수 예정일로부터 최소 7일 전에 서면, 전자우편 또는 플랫폼 내 알림 기능을 통해 가맹점에게 사전 통지하여야 한다.
3. 예상치 못한 긴급 장애 발생 시, 본부는 가맹점의 영업 손해를 최소화하기 위하여 가능한 한 신속하게 복구 작업을 수행하여야 하며, 복구 시간 목표(RTO)는 별첨 2에 따른다.
4. 가맹점은 서비스 이용 중 장애가 발생한 경우, 지체 없이 별첨 3(기술지원 절차서)에 명시된 방법으로 본부에 통지하여야 하며, 장애 진단 및 복구를 위한 합리적인 협조 의무를 부담한다.

제11조 (서비스 업데이트 및 변경)

1. 본부는 서비스의 기능 개선, 사용자 경험 최적화, 보안 패치 적용, 또는 관련 법규 변경 준수 등을 목적으로 가맹점의 동의 없이 서비스를 상시 업데이트할 수 있으며, 이는 SaaS의 중앙 관리 구조에 필수적인 조치이다 [요구사항 6].

2. 서비스의 중대한 기능 변경(예: 핵심 프로세스 변경, 기존 필수 기능의 제거 또는 유료 모듈로의 전환)이 발생하여 가맹점의 운영 방식이나 비용 구조에 근본적인 영향을 미치는 경우, 본부는 변경 예정일로부터 최소 60일 전에 가맹점에게 서면 통지하고 협의 절차를 거쳐야 한다.
3. 가맹점은 본부의 정당한 서비스 업데이트 요구를 거부할 수 없으며, 업데이트로 인해 발생할 수 있는 일시적인 이용 불편에 대해서는 본부에게 이의를 제기할 수 없다.

제12조 (시스템 연동 중단 및 대체 서비스 제공)

제3자 시스템 또는 API 연동 중단은 가맹점의 영업에 치명적일 수 있으므로, 이에 대한 본부의 지원 의무를 명확히 한다.

1. 본부가 API 또는 시스템 연동 서비스 [요구사항 19]의 제공을 영구적으로 중단하거나 중요한 기술적 사양을 변경하고자 할 경우, 가맹점의 영업 활동 준비를 위해 최소 180일 이전에 서면 또는 전자적 방법으로 가맹점에게 통지하여야 한다.
2. 제1항에 따라 서비스가 중단되는 경우, 본부는 가맹점이 기존에 시스템에 저장한 데이터를 활용하여 영업을 지속할 수 있도록 데이터 추출, 변환 및 마이그레이션(Migration)을 위한 기술적 지원을 합리적인 범위 내에서 제공하여야 한다.
3. 본부의 귀책사유로 인하여 서비스 중단이 발생한 경우, 본부는 가맹점의 요청에 따라 중단된 서비스 기능을 대체할 수 있는 합리적인 대안 서비스의 도입 또는 이용을 지원하거나, 그에 상응하는 손해를 배상하여야 한다.
4. 대체 서비스가 본부의 통제 범위를 벗어난 제3자의 서비스 변경 또는 종료로 인해 중단되는 경우, 본부는 가맹점의 손해를 최소화하기 위한 합리적인 노력 의무만을 부담한다.

제4장 가맹금, 로열티 및 정산

제13조 (가맹비 및 최초 서비스 도입 비용)

1. 가맹점은 가맹사업의 개시, 본부의 상표 사용 허가, 초기 교육 및 SaaS 플랫폼의 초기 설정 및 라이선스 도입 지원⁹의 대가로 계약 체결일로부터 7일 이내에 별첨 1에 명시된 일금을 본부에 지급하여야 한다.
2. 제1항의 가맹비 및 SaaS 도입 지원비는 본부의 서비스 제공 준비 및 초기 투입 비용을 보전하기 위한 것이므로, 가맹점의 귀책사유 또는 계약 기간 만료로 계약이 해지되는

경우에도 환불되지 않는 것을 원칙으로 한다.

3. 가맹점은 가맹사업을 영위하기 위한 초기 설비 비용(HW 구매, 인테리어 등)을 별도로 부담하여야 하며, 이 비용은 가맹금에 포함되지 않는다.

제14조 (로열티 및 서비스 이용료의 정산)

SaaS 기반 프랜차이즈 구조에서는 로열티(경영 노하우 대가)와 SaaS 이용료(기술 구독 대가)를 명확히 분리하여 각 비용 항목의 법적 성격을 명료화한다.

1. 정기 로열티: 가맹점은 가맹사업의 지속적인 경영 지원, 브랜드 사용 및 노하우 제공에 대한 대가로 월별 총 순매출액의 [3.5%]를 정기 로열티로 본부에 지급하여야 한다 [요구사항 3].
2. SaaS 이용료: 가맹점은 서비스(SaaS 플랫폼)의 지속적인 이용, 중앙 관리 및 정기적인 업데이트에 대한 대가로 가맹점 규모(이용자 ID 수 및 모듈 사용량)에 따라 산정되는 월별 SaaS 이용료를 본부에 지급하여야 한다 [요구사항 3].
3. 로열티 및 SaaS 이용료의 구체적인 산정 기준, 요율, 금액 및 결제 조건은 별첨 1(서비스 요금표 및 결제 조건)에 명시된 바에 따른다.
4. SaaS 이용료는 가맹사업의 통일성을 유지하기 위한 필수적인 기술 품목의 대가로 정의되며, 그 거래조건 변경 시에는 공정거래법상 필수품목 거래조건 변경 협의 의무¹⁰를 준수하는 절차를 거쳐야 한다.

제15조 (결제 및 정산 방법)

1. 정기 로열티는 매월 1일부터 말일까지 SaaS 플랫폼을 통해 자동 집계된 순매출액을 기준으로 산정하며, 가맹점은 익월 10일까지 본부의 지정 계좌로 현금 또는 자동이체 방식으로 지급하여야 한다.
2. SaaS 이용료는 별첨 1에 명시된 월정액 구독료를 기준으로 하며, 매월 1일 선불로 납부되어야 한다.
3. 가맹점은 로열티 산정의 기초가 되는 매출 기록을 SaaS 플랫폼에 정확하고 실시간으로 입력할 의무를 가지며, 기록 누락 또는 허위 기록으로 인해 본부에 손해가 발생한 경우, 가맹점은 해당 손해를 배상하여야 한다.
4. 가맹금이 지급 기한을 경과하여 납부되는 경우, 가맹점은 해당 미납 금액에 대하여 지연 일수당 연 [12%]의 지연 이자(상법상 이율 기준)를 본부에 지급하여야 한다.

제16조 (서비스 미달 시 이용료 감액)

1. 본부가 제9조 및 별첨 2(SLA)에 명시된 월간 가용성 보장 수준을 충족하지 못하여 가맹점의 영업에 중대한 지장을 초래하였을 경우, 가맹점은 해당 월의 서비스 이용료에 한정하여 감액(서비스 크레딧)을 요청할 수 있다.⁸
2. 감액 금액(서비스 크레딧)은 별첨 2에 명시된 SLA 미달 정도에 따른 서비스 크레딧 비율에 따라 산정되며, 이는 해당 월의 SaaS 이용료 총액을 초과할 수 없다. 서비스 크레딧은 현금으로 지급되지 않고 다음 달 서비스 이용료에서 차감된다.⁸
3. 가맹점은 SLA 미달을 사유로 제1항에 따른 이용료 감액을 받은 경우, 해당 미달 사유에 대해 제29조에 따른 별도의 금전적 손해배상을 청구할 수 없다. 이는 서비스 장애에 대한 본부의 최대 책임이 예측 가능한 이용료 감액 범위 내로 제한되는 구조를 구축하기 위함이다.

제17조 (회계 장부 및 감사)

1. 가맹점은 SaaS 플랫폼을 통해 발생하는 모든 매출 및 거래 기록, 그리고 재고 관리 기록을 정확하고 투명하게 기록하고 보존할 의무가 있다.
2. 본부는 가맹점의 정산 의무 이행 및 매출의 정확성을 확인하기 위하여 연 1회 정기 감사 또는 합리적인 사유 발생 시 수시 감사를 실시할 수 있으며, 가맹점은 본부가 요구하는 회계 장부, 관련 서류 및 시스템 접속 기록을 제공하는 등 이에 성실히 협조하여야 한다.
3. 감사 결과, 가맹점의 고의 또는 중대한 과실로 인해 실제 매출액이 정산된 매출액보다 5% 이상 누락된 것으로 확인될 경우, 감사에 소요된 모든 비용은 가맹점이 부담하여야 한다.

제5장 지식재산권, 정보보호 및 책임

제18조 (소프트웨어 및 IP 소유권)

1. 서비스(SaaS 플랫폼) 및 그 운영에 사용되는 모든 소프트웨어, 코딩, 데이터베이스 구조, 상표, 기술 정보, 노하우 등 유·무형의 모든 지식재산권(IP)은 본부 또는 본부의 정당한 라이선스 제공자에게 전적으로 있으며, 가맹점은 본 계약에 따른 제한적인 이용권만을 가진다.⁵ 소프트웨어는 라이선스가 부여되는 것이지 판매되는 것이 아니다.⁵
2. 가맹점은 본부의 서비스 및 기술 자료에 대하여 다음 각 호의 행위를 포함하여 본부의 IP를 침해하는 일체의 행위를 할 수 없다⁶:
 - 역분석(Rreverse Engineering), 디컴파일(Decompilation) 또는 분해(Disassembly)를

시도하는 행위.

- 소프트웨어를 복제, 수정, 제작하거나 이를 기반으로 파생 저작물을 생성하는 행위.
 - 소프트웨어에 포함된 본부의 저작권 공지 사항을 수정하거나 제거하는 행위.
3. 가맹점은 본부의 사전 서면 동의 없이 본부의 IP를 사용하여 제3자와 유사한 시스템을 개발하거나 제공하는 것을 금지한다.

제19조 (데이터 소유권 및 이용)

1. 서비스 운영 과정에서 가맹점의 영업 활동을 통해 생성되고 가맹점에 귀속되는 개별 영업 데이터(매출액, 재고 수준 등)의 소유권은 가맹점에게 있다 [요구사항 4].
2. 서비스 이용 과정에서 발생하는 이용자의 개인정보를 제외한 데이터(집계된 통계 정보, 익명화된 이용 행태 정보 등)는 본부와 가맹점이 공동으로 소유하며, 본부는 이를 가맹사업의 경영 분석, 서비스 품질 향상, 마케팅 지원 또는 새로운 기술 개발¹² 목적으로 이용할 수 있다.
3. 본부는 가맹점 소유 데이터를 본부의 마케팅 목적으로 활용하고자 할 경우, 가맹점의 사전 서면 동의를 획득하여야 한다.
4. 가맹점은 계약 종료 시 본부가 보유한 영업 데이터의 반환 또는 파기를 요청할 수 있으며, 본부는 제28조 및 별첨 3에 따라 데이터 백업 및 반환 의무를 이행한다.

제20조 (개인정보 및 데이터 보호 의무)

양 당사자는 「개인정보 보호법(PIPA)」 및 유럽연합 일반 데이터 보호 규정(GDPR) [요구사항 7]을 포함한 모든 관련 데이터 보호 법규를 준수하여야 한다.

1. 법적 역할 정의: 가맹점은 서비스 이용자로부터 개인정보를 수집하고 그 처리 목적을 결정하는 ****개인정보 처리자(Controller)****의 역할을 수행하며, 본부는 가맹점의 지시에 따라 데이터를 호스팅하고 처리하는 ****개인정보 처리 수탁자(Processor)****의 역할을 수행한다.¹³
2. 본부와 가맹점은 개인정보 처리에 관한 세부 사항 및 기술적·관리적 안전 조치 의무를 별첨 3(데이터 관리 및 개인정보 처리 정책, DPA)에 따라 규율하며, 가맹점은 이용자로부터 PIPA 및 GDPR이 요구하는 적절하고 명시적인 동의를 획득하여야 한다.¹⁵
3. 데이터 국외 이전: 가맹점은 본부가 서비스의 효율적 운영을 위해 데이터를 국외로 이전할 필요가 있는 경우, PIPA 및 GDPR이 요구하는 필수 고지사항(이전 국가, 보호 조치 등)¹²을 이용자에게 명확히 알리고 동의를 얻어야 한다. 이전되는 국가의 개인정보 보호 체계¹²는 본부가 가맹점에게 제공하여야 한다.

제21조 (데이터 백업 및 보안 사고 대응)

1. 본부는 서비스 안정성 확보를 위해 매일 1회 이상 핵심 가맹점 데이터를 안전한 위치에 백업할 의무를 가지며, 백업 정책 및 복구 시간 목표(RTO)는 별첨 3에 따른다.¹⁷
2. 본부는 데이터 보안에 유의해야 하며, 데이터가 클라우드 서버에 저장되므로 개인정보 유출 등의 문제가 발생할 가능성을 최소화하기 위한 포괄적인 GDPR 준수 프로그램을 구현해야 한다.²
3. 보안 사고 또는 개인정보 유출 사고가 발생한 경우, 양 당사자는 사고 발생 인지 시점으로부터 지체 없이(최대 24시간 이내) 상호 통지하고, 공동으로 대응 팀을 구성하여 피해 확산 방지 및 조사에 협력하여야 한다.¹⁷
4. 보안 사고가 가맹점의 내부 관리 소홀 또는 미승인 시스템 사용으로 인해 발생한 경우, 가맹점은 이에 대한 모든 법적, 금전적 책임을 부담한다.

제22조 (비밀유지 의무)

1. 양 당사자는 본 계약의 이행 과정에서 취득한 상대방의 영업상, 기술상 비밀 정보(기술 사양, API 구조, 고객 정보, 경영 전략 등)를 제3자에게 누설하거나 목적 외로 이용하여서는 아니 된다.
2. 비밀유지 의무는 본 계약이 해지 또는 기간 만료로 종료된 이후에도 5년간 유효하게 존속하며 [요구사항 14], 이는 본 계약의 종료 후에도 본부의 노하우 및 기술적 우위를 보호하기 위함이다.

제6장 가맹점의 의무 및 계약 해지

제23조 (가맹점주의 영업 책임)

1. 가맹점은 가맹사업의 명성 유지를 위해 선량한 관리자의 주의 의무를 다하여 영업활동을 수행하여야 하며, 본부가 제시하는 서비스 품질 표준을 준수하여야 한다.
2. 서비스의 오류나 장애에 관계없이 고객에 대한 최종 서비스 제공 및 응대 책임은 가맹점에 있다.

3. 가맹점은 SaaS 플랫폼의 이용 권한을 가맹점주의 책임 하에 관리하며, 권한 남용 또는 오용으로 인해 발생하는 모든 손해에 대하여 책임을 진다.

제24조 (광고 및 공동 마케팅 의무)

1. 본부는 가맹사업의 통일성과 브랜드 인지도 향상을 위해 공동 마케팅 및 광고 활동을 기획하고 실행할 수 있다 [요구사항 10].
2. 가맹점은 본부가 주도하는 공동 마케팅 비용의 [70%]를 월별로 부담하며, 구체적인 부담 비율 및 집행 내역은 매년 초 서면으로 합의하여야 한다.
3. 가맹점은 본부의 사전 서면 승인 없이 독자적으로 광고 및 마케팅 활동을 수행할 수 없으며, 광고 내용이 본부의 브랜드 이미지 또는 영업 표지를 훼손하지 않도록 주의하여야 한다.

제25조 (가맹점주의 금지 행위)

1. 가맹점은 본부의 사전 서면 승인 없이 가맹사업과 동일하거나 유사한 사업(경업)을 영위하거나 제3자에게 투자하여서는 아니 된다 [요구사항 14].
2. 가맹점은 본부의 서비스(SaaS)에 악성 코드를 삽입하거나 시스템의 보안을 침해하는 일체의 행위를 금지하며, 본부가 제공하지 않은 불법 소프트웨어 [요구사항 11]를 시스템에 연동하여 사용하여서는 아니 된다.
3. 가맹점은 본부의 상표, 영업 표지, 기술 및 노하우를 제3자에게 유출하거나 무단으로 이용하는 행위를 금지한다.

제26조 (계약 기간 및 갱신)

1. 본 계약의 최초 계약 기간은 계약 체결일로부터 3년으로 한다 [요구사항 12].
2. 가맹점은 계약 기간 만료일 [180일] 전부터 [90일] 전까지의 기간에 본부에게 서면으로 갱신을 요구할 수 있으며, 본부는 「가맹사업거래의 공정화에 관한 법률」 제13조에 따라 정당한 사유 없이 이를 거절할 수 없다.¹⁸
3. 본부가 계약 갱신을 거절할 수 있는 정당한 사유는 다음 각 호를 포함한다¹⁸:
 - 가맹점사업자가 가맹금, 로열티 또는 SaaS 이용료의 지급 의무를 3회 이상 지키지 아니한 경우.
 - 다른 가맹점에 통상적으로 적용되는 기술 표준 또는 영업 방침(예: 새로운 시스템 도입 의무 또는 보안 업데이트 미이행)을 가맹점사업자가 수락하지 아니한 경우.

- 가맹사업의 유지 및 서비스 품질 향상을 위하여 본부가 지정한 중요한 영업방침(예: 필수 HW 교체 또는 보안 업데이트 미이행)을 가맹점사업자가 지키지 아니한 경우.
- 4. 본부가 계약 만료 전 180일부터 90일까지 사이에 갱신 거절 통지를 서면으로 하지 아니하는 경우에는 종전 계약과 같은 조건으로 다시 가맹계약을 체결한 것으로 본다.¹⁸

제27조 (계약의 해지 및 위약금)

1. 본부 또는 가맹점은 상대방이 본 계약의 중요한 의무를 위반하고, 이를 시정을 요구하는 서면 통지를 받은 날로부터 30일 이내에 시정하지 아니할 경우 본 계약을 해지할 수 있다 [요구사항 12].
2. 즉시 해지 조항: 다음 각 호의 사유가 발생하는 경우, 본부는 가맹점에게 사전 최고 없이 즉시 본 계약을 해지할 수 있다.
 - 가맹점이 제18조(IP 소유권)를 중대하게 위반하여 서비스의 지식재산권을 침해하거나 역분석을 시도한 경우.
 - 가맹점이 제20조(개인정보 보호)를 위반하여 중대한 데이터 유출 사고를 야기한 경우.
3. 가맹점의 귀책사유로 계약이 해지되는 경우, 가맹점은 본부에 위약금(잔여 계약 기간 동안 예상되는 로열티 총액의 50% 및 미납된 SaaS 이용료 전액)을 지급하여야 한다.

제28조 (계약 종료 후 처리)

1. 계약이 종료되는 즉시, 가맹점은 본부의 상표, 포장 및 운영 매뉴얼의 사용을 중단하여야 한다.
2. 본부는 계약 종료일로부터 7일 이내에 가맹점에게 부여했던 모든 서비스 이용권 및 API 접근권을 영구적으로 차단하여야 한다.
3. 계약 종료일로부터 30일 이내에, 본부는 가맹점의 요청에 따라 가맹점 소유의 영업 데이터를 합리적인 형식으로 반환하거나 파기하여야 하며, 이에 소요되는 비용은 가맹점이 별첨 3의 기준에 따라 부담한다.

제7장 보칙 (손해배상 및 분쟁 해결)

제29조 (손해배상 및 책임 제한)

1. 양 당사자가 본 계약상의 의무를 이행하지 아니하여 상대방에게 손해를 입힌 경우, 그 손해를 배상하여야 한다.¹⁹
2. **SaaS 서비스 책임 제한:** 본부의 책임은 계약 불이행 책임 또는 선량한 관리자의 주의 의무 위반¹⁹이 명백하게 입증된 경우로 한정되며, 특히 서비스 가용성 미달로 인한 손해배상 책임은 제16조(이용료 감액)에서 정한 범위 내로 제한되는 것을 원칙으로 한다.
3. 본부는 다음 각 호에 해당하는 손해에 대하여 책임을 지지 아니한다:
 - 가맹점의 고의나 과실로 인해 발생한 서비스 이용의 오류 또는 장애.
 - 간접 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 또는 이익 손실 등 예측 불가능한 결과적 손해.

제30조 (불가항력 조항)

1. 천재지변, 전쟁, 폭동, 중대한 통신망 장애, 정부의 강제적인 법규 변경, 사이버 테러 등 당사자가 합리적으로 통제할 수 없는 사유(불가항력)로 인해 계약 이행이 지연되거나 불가능해진 경우, 해당 당사자는 이로 인한 책임에서 면제된다 [요구사항 15].
2. 불가항력 사유가 90일 이상 지속되어 계약의 목적을 달성하기 어렵다고 판단되는 경우, 양 당사자는 서면 합의를 통해 계약을 해지할 수 있다.

제31조 (준거법 및 관할 법원)

1. 본 계약에 관한 소송은 대한민국 법률을 준거법으로 하며, 특히 「가맹사업거래의 공정화에 관한 법률」을 우선 적용한다 [요구사항 16].
2. 본 계약과 관련하여 발생하는 모든 분쟁은 소송 제기 전 공정거래위원회 또는 한국공정거래조정원의 가맹사업거래 분쟁조정 절차를 우선적으로 거치는 것을 권장한다.
3. 분쟁조정 절차에서도 합의가 이루어지지 않을 경우, 본 계약에 관한 소송은 본부의 본점 소재지를 관할하는 [서울중앙지방법원]을 전속 관할 법원으로 한다 [요구사항 16].

제32조 (전자문서 및 통지)

1. 본 계약은 서면뿐만 아니라 전자문서 및 전자서명을 통해 작성될 수 있으며, 전자문서의 형태로 작성 및 보관된 본 계약은 서면 계약과 동일한 법적 효력을 가진다.²⁰
2. 양 당사자는 「전자서명법」 제3조에 따른 전자서명(서명자의 실지명의를 확인할 수 있는 것을 말한다)을 통하여 체결된 전자계약의 효력을 인정한다.²⁰
3. 본 계약에 따른 모든 통지 및 서류는 전자우편, 문자 메시지 또는 SaaS 플랫폼 내의 알림

기능을 통해 전달될 수 있으며, 통지 시점은 전송된 날짜(시스템 기록 기준)로 간주된다.

제8장 부속 서류 및 서명

1. 부속 서류 목록

- 1. 별첨 1: 서비스 요금표 및 결제 조건
- 2. 별첨 2: 서비스 수준 협약 (SLA) 및 서비스 크레딧 정책
- 3. 별첨 3: 데이터 관리 및 개인정보 처리 정책 (DPA) (기술지원 절차서 포함)

별첨 1: 서비스 요금표 및 결제 조건 (제14조 관련)

서비스 요금표 및 결제 조건

구분	산정 기준	요율/금액 (임의)	결제 주기	비고
가맹비 (초기)	상표권 사용 및 초기 교육비	30,000,000원 (VAT 별도)	계약 체결 시 1회	환불 불가
SaaS 도입 지원비	플랫폼 설정 및 연동 기술 지원	5,000,000원 (VAT 별도)	계약 체결 시 1회	HW/SW 환경 설정 포함 ⁹
정기 로열티 (월정액)	월별 순매출액 기준	순매출액의 3.5%	익월 10일	시스템 자동 정산
SaaS 기본 이용료 (구독)	필수 기능 모듈 및 5개 ID 기준	월 300,000원 (VAT 별도)	매월 1일 선불	중앙 관리 및 업데이트 포함 ²
추가 ID 이용료	ID당 초과	ID당 월	매월 1일 선불	최대 50개 ID

	이용자 수	15,000원		제한
API 연동 수수료	외부 결제/배달 연동 트래픽	건당 10원 (월 10만 건 초과분)	익월 10일	시스템 연동 비용

별첨 2: 서비스 수준 협약 (SLA) 및 서비스 크레딧 정책 (제9조 및 제16조 관련)

서비스 수준 협약 (SLA) 및 서비스 크레딧 정책

측정 항목 (KPI)	보장 수준	측정 기준	장애 심각도	서비스 크레딧 (이용료 감액)
월간 가용성	99.95% 이상	월 총 운영 시간(730시간) 대비 비가동 시간 비율 (월 43.8분 미만)	L1 (최상위 장애)	99.0% 미달 시, 해당 월 SaaS 이용료의 20%
긴급 장애 복구 시간 (MTTR)	2시간 이내 (L1 기준)	본부 시스템 확인 시점부터 정상 작동까지 소요 시간	L2 (중위 장애)	L1 기준 초과 시, 초과 1시간당 1% 크레딧 (최대 10%)
기술 지원 응답 시간	30분 이내 (업무 시간 09:00~18:00)	이메일 또는 유선 접수 시점	L3 (하위 장애)	해당 없음
계획된 유지보수	월 1회, 4시간 초과 금지	사전 통지된 유지보수 기간	해당 없음	연간 3회 초과 시 이용료 조정 협의

별첨 3: 데이터 관리 및 개인정보 처리 정책 (DPA) (제20조 및 제21조 관련)

데이터 관리 및 개인정보 처리 정책 (DPA)

정책 영역	주요 책임 주체	핵심 준수 사항	법적 근거 및 조치
개인정보 처리 위탁	본부(수탁자)/가맹점(처리자)	처리 목적: 가맹사업 운영 지원 및 고객 관리. 범위: 고객 이름, 연락처, 주문 기록. ¹³	PIPA 제26조, GDPR Article 28
기술적/관리적 안전 조치	본부	데이터 암호화, 접근 통제 시스템 운영, 정기 보안 감사 실시.	PIPA 시행령, GDPR Article 32
데이터 국외 이전 절차	가맹점	이전 동의 의무: 가맹점은 이용자에게 이전되는 국가(예: 해외 클라우드 서버), 이용 목적 및 보호 조치를 고지하고 동의를 획득해야 함. [16]	GDPR SCCs, PIPA 제39조의2
데이터 백업 및 복구	본부	백업 주기: 매일 1회 이상 전 데이터 백업. RTO: L1 장애 발생 시 4시간 이내 복구 목표. ¹⁷	서비스 안정성 확보 의무 [요구사항 18]
계약 종료 시 데이터 처리	본부	계약 종료일로부터 30일 이내에 개인정보 및 백업본을 복구 불가능한 방법으로 파기 또는 안전하게 반환.	GDPR '잊힐 권리' 준용

본부 (갑)

구분	내용
회사명	(주)테크플랫폼 본부
대표자	김테크
주소	서울특별시 강남구 디지털로 123, 테크타워
연락처	02-1234-5678
전자서명/인감	(인감 날인 공간)

가맹점 (을)

구분	내용
회사명	(주)스마트 지점
대표자	이가맹
주소	서울특별시 강남구 테헤란로 456, 스마트빌딩
연락처	02-9876-5432
전자서명/인감	(인감 날인 공간)

계약 체결일: 2024년 11월 1일 (전자서명법에 따라 전자적 방법으로 서명됨)